

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4152/2539

นาย ทวี หอมชง กับพวก
กรมธนารักษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367

ที่ดินส.ค.1ที่โจทก์ซื้อมาจากล. เป็นคนละส่วนกับที่ดินที่กระทรวงการคลังซื้อ
จากข.เพื่อใช้ในราชการกรมตำรวจเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินจากล.แล้วโจทก์ได้เข้ายึดถือ
ครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยเจตนายึดถือเพื่อตนโจทก์จึงได้สิทธิครอบ
ครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1367

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรมในรัฐบาล สังกัดจำเลยที่ 2จำเลยที่ 2 มีหน้าที่
ดูแลรักษาที่ดินราชพัสดุซึ่งจำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์อยู่ จำเลยที่ 3 รับราชการใน
ตำแหน่งผู้กับการ 7กองบังคับการฝึกพิเศษ ดำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วย
งานในสังกัดจำเลยที่ 5 จำเลยที่ 4 รับราชการในตำแหน่งราชพัสดุจังหวัดเพชรบุรี
มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินราชพัสดุในเขตจังหวัดเพชรบุรี จำเลยที่ 5 เป็นกรมในรัฐบาล
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุซึ่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในราชการ
ของจำเลยที่ 5 โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยากันมีสิทธิครอบครองร่วมกันในที่ดินมือ
เปล่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางเก่าอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน

84 ตารางเมื่อปี 2528 โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวจำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสองทางด้านทิศตะวันตกจรดลำที่ดินราชพัสดุของจำเลยที่ 2 จึงไม่ยอมรับรองแนวเขตที่ดินให้โจทก์ทั้งสอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ หลังจากนั้นจำเลยที่ 4 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะเป็นผู้กระทำการแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 และจำเลยที่ 3 ในฐานะส่วนตัวและเป็นผู้กระทำการแทนจำเลยที่ 5 ได้นำเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีทำการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำหรับที่หลวงเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งสองทางด้านทิศตะวันตกเป็นเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองร่วมกันในที่ดินมือเปล่าตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางเก่าอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวาห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเกี่ยวข้องและให้จำเลยทั้งห้ารับรองแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกตามแนวซึ่งโจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองเพื่อโจทก์ทั้งสองจะได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินต่อไป ถ้าจำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้า

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา จำเลยที่ 2 และที่ 5 ซื้อมาจากนายขำ บางม่วงงาม ตั้งแต่ปี 2599 และเมื่อซื้อมาแล้วได้ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการของจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นหน่วยราชการแผ่นดินที่ที่ดินพิพาทจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทจากนางลาก พริ้งประเดชและนายหอม เดชอุดมในปี 2526 นั้น ที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเมื่อนางลากและนายหอม ไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทการซื้อขายระหว่างโจทก์ทั้งสองและนางลากกับนายหอมจึงไม่มีผลให้โจทก์ทั้งสองได้สิทธิในที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 6 ไร่ 42 ตารางวา ตามแผนที่
เอกสารหมาย จ.11 เป็นของโจทก์ทั้งสองห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเกี่ยวข้อง
สำหรับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 6 ไร่ 42 ตารางวาตามแผนที่
เอกสารหมาย จ.11 เป็นของโจทก์ทั้งสองห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเกี่ยวข้อง
สำหรับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี 2499 จำเลยที่ 2 ได้ซื้อที่ดิน
จากผู้มีสิทธิในที่ดินในท้องที่ตำบลบางเก่า อำเภอชำอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ใน
ราชการของจำเลยที่ 5 จำนวน 28 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ที่ดินดังกล่าวมี
ส.ค.1 จำนวน 27 แปลง และมีโฉนดที่ดิน 1 แปลงคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินได้มอบ
ให้นายอำเภอชะอำนำ ส.ค.1 ของที่ดินที่ซื้อจากผู้มีสิทธิในที่ดินแต่ละรายไปดำเนิน
การออกทะเบียนที่ดินตำบลหรือแบบหมายเลข 3 และจดทะเบียนโอนขายให้แก่
จำเลยที่ 2 นายชำ บางม่วงงามเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินรายหนึ่งที่ขายที่ดินให้แก่จำเลยที่
2 เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน ตามเอกสารหมายจ.25 และ ล.11 และในปี 2526 โจทก์ทั้งสอง
ซึ่งเป็นสามีภริยากันได้ร่วมกันซื้อที่ดินในท้องที่ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำจังหวัด
เพชรบุรี จากนางลาม พรุ่งประเดช ภริยานายหย่อนซึ่งเป็นบุตรของนางชำเนื้อที่ 16
ไร่ และซื้อจากนายหอม เดชอุดมเนื้อที่ 6 ไร่ 37 ตารางวา โดยที่ดินทั้งสองแปลงอยู่

ติดกันที่ดินแปลง 16 ไร่ อยู่ด้านทิศเหนือของที่ดินแปลง 6 ไร่ 37 ตารางวาตาม
เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 หลังจากซื้อที่ดินดังกล่าวแล้วโจทก์ที่ 2 สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์นิคมชะอำในปี 2527 ต่อมาปี 2528 โจทก์ที่ 2 ขออนุญาตที่ดินดัง
กล่าวโดยผ่านสหกรณ์นิคมชะอำเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการเพื่อออก
โฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ที่ 2 โดยก่อนออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ที่ 2 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีมีหนังสือสอบถามไปยังนายอำเภอชะอำว่าที่ดินที่โจทก์ที่ 2 ขออนุญาต
โฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ นายอำเภอชำำรายงาน ว่า ไม่ใช่ที่
สาธารณประโยชน์และโจทก์ที่ 2 มิได้นำรังวัดทับที่ดินของบุคคลอื่น แต่ควรสอบถาม
ราชพัสดุจังหวัดเพชรบุรีและจำเลยที่ 5 ว่า ที่ดินที่โจทก์ที่ 2 นำรังวัดเพื่อออกโฉนด
ที่ดินทับที่ดินของจำเลยที่ 2 ซึ่งอยู่ติดกันหรือไม่ และปี 2530 จำเลยที่ 5 ให้จัดตั้ง
กองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ ดำรวจตะเวนชายแดนในที่ดินที่จำเลยที่
2 ชื้อมาดังกล่าว จึงมีการตรวจสอบที่ตั้งและอาณาเขตที่ดิน ขณะเดียวกันราชพัสดุ
จังหวัดเพชรบุรีได้ขอรังวัดที่ดินดังกล่าวเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสำหรับ
ที่ดินที่จำเลยที่ 2 ชื้อมาดังกล่าวด้วยโจทก์ทั้งสองคัดค้านว่ารังวัดรุกล้ำเข้ามาในที่ดิน
ที่โจทก์ทั้งสองซื้อมาจากนางลามและนายหอมซึ่งส่วนที่รุกล้ำคือที่ดินพิพาทเมื่อเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีประกาศแจกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 3
และที่ 4 คัดค้านว่า ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ราชพัสดุ ตามแบบหมายเลข 3 ที่
จำเลยที่ 2 ชื้อมาจากนายชำ ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ 6 ไร่ 42 ตารางวาตามแผนที่วิวาท
เอกสารหมาย จ.11 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งห้าว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้มี
สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ตามพยาน
หลักฐานของโจทก์ทั้งสองว่า ที่ดินที่โจทก์ทั้งสองซื้อมาจากนางลามตามเอกสาร
หมาย จ.1 เป็นคนละส่วนกับที่ดินที่จำเลยที่ 2 ชื้อจากนายชำในปี 2499 ตามเอกสาร
หมาย จ.25 และ ล.11 เมื่อโจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินจากนางลามแล้ว โจทก์ทั้งสองได้เข้า

ยึดถือครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยเจตนายึดถือเพื่อตน โจทก์ทั้งสองจึงได้สิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>